

1502299-36.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rogério Márcio Teixeira

Comarca: Ferraz de Vasconcelos

Foro: Foro de Ferraz de Vasconcelos

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 23/05/2022

... denúncia; que o réu disse que estava no tráfico porque estava em situação de rua e não tinha como se manter, sendo ali seu local de tráfico; que no local, havia um caminhão, onde encontraram uma sacola com mais substâncias entorpecentes; que na sacola também tinham anotações do tráfico; que o réu não admitiu a propriedade da segunda sacola, mas o local era de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ferraz de Vasconcelos

Foro de Ferraz de Vasconcelos

1ª Vara

Avenida Santos Dumont, 1535, Ferraz de Vasconcelos-SP - cep 08531-100

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502299-36.2021.8.26.0616 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502299-36.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2285835/2021 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 20918123 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 2727/21/302 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 2285835 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FRANCISCO CORDEIRO MACIEL

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rogério Márcio Teixeira

Vistos.

FRANCISCO CORDEIRO MACIEL foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque, segundo consta, no dia 19 de outubro de 2021, por volta das 08h20min, na Rua José Nogi, 415, Bairro Jardim Brígida, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para fins de futura entrega a terceiros pessoas: a) 40 microtubos contendo 11,55 gramas de cocaína na forma de "crack"; b) 189 papelotes contendo 200,1 gramas de tetrahydrocannabinol; c) 167 papelotes contendo 113,02 gramas de cocaína; d) 4 trouxinhas de papel contendo 3,21 gramas de tetrahydrocannabinol (haxixe), todas drogas que causam dependência física ou psíquica, sem autorização legal ou regulamentar, nos termos das listas F1 e F2, ambas da Portaria n.º 344/98

SVS MS, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 14/15 e laudo de constatação de fls. 32/35.

O réu foi citado (fls. 67/68).

Resposta à acusação a fls. 75/78, com requerimento de liberdade provisória ao réu, e arrolamento das mesmas testemunhas da denúncia.

Recebimento da denúncia (fls. 80/84), com indeferimento do pedido da revogação da prisão preventiva do acusado.

Na audiência de fls. 111/112, foram ouvidas as testemunhas comuns, o réu, a seguir, sendo interrogado, indeferida a liberdade provisória do réu, requerida pela Defesa.

A instrução foi encerrada e, em alegações finais o Ministério Público (fls. 158/161) requer a condenação do réu nos termos da denúncia, com perdimento do valor apreendido, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06.

A Defesa (fls. 177/184) requer a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, VII, do CPP, alegando, em suma, quebra da cadeia de custódia, requerendo, subsidiariamente, fixação da pena base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão, aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, regime inicial aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e possibilidade do réu aguardar o julgamento em liberdade.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de exibição/apreensão (fls. 14/15) e laudo pericial de fls. 32/35.

Afasto a quebra da cadeia de custódia, pretendida pela Defesa, porque, segundo o laudo de fls. 32/35, as substâncias entorpecentes recebidas estavam acondicionadas em invólucros plásticos lacrados, indistintos, conforme itens identificados como "1", "2", "3" e "4", o registro fotográfico mencionado no último parágrafo de fls. 177 uma faculdade, e não obrigação, como interpretado o "podendo" respectivo contido no artigo 158-B, III, do CPP, as demais alegações feitas pela Defesa nas alegações finais não ilidindo a responsabilidade do réu, como a seguir será exposto.

A autoria também foi comprovada.

A testemunha Gilbert Gomes dos Santos, policial militar, disse, em Juízo, que estavam em patrulhamento pelo local, habitual de tráfico, e avistaram o réu, que, avistando a viatura, saiu correndo com uma sacola na mão, o perseguimos e o detivemos; que o réu jogou a sacola no mato; que seu parceiro entrou no mato e localizou a sacola, contendo as substâncias entorpecentes descritas na denúncia; que o réu disse que estava no tráfico porque estava em situação de rua e não tinha como se manter, sendo ali seu local de tráfico; que no local, havia um caminhão, onde encontraram uma sacola com mais substâncias entorpecentes; que na sacola também tinham anotações do tráfico; que o réu não admitiu a propriedade da segunda sacola, mas o local era de tráfico; que a quantidade de drogas descrita na denúncia é a soma das duas sacolas; que na sacola que o réu dispensou haviam cocaína, maconha, haxixe e ecstasy, a quantidade eu não sei, porque foram todas juntadas, para serem posteriormente enviadas para análise.

A testemunha Adevanildo Nogueira de Souza, policial militar, disse, em Juízo, que no local, habitual de tráfico de drogas, avistaram um indivíduo com uma sacola, que, ao perceber a viatura, fugiu; que fomos ao encalço dele, momento em que ele jogou uma sacola e, abordado, disse estava na prática reiterada há cerca de 01 ano no local; que entraram na área de mata e encontraram entorpecentes, uma sacola embaixo de um caminhão; que no momento da detenção do indivíduo, havia uma moça no local, que disse que ia comprar a droga com o indivíduo; que na sacola tinham frascos de vidro, pedra, maconha, cocaína e caderno com anotações, tudo separado por substâncias quando apresentadas na Delegacia.

Em seu interrogatório em Juízo o réu disse que não tinha droga nenhuma; que é usuário e viciado; que chegou para comprar a droga; que quando chegou eles fizeram abordagem, o traficante jogando uma bolsa, ficando o réu e uma moça no local; que os policiais insistiram que ele entregasse a droga, falando para eles que não as

tinha.

Essa versão do réu ficou isolada e não foi comprovada por nenhuma testemunha, os depoimentos prestados pelos policiais corroborando a denúncia

Nesse sentido, o seguinte julgado do STJ:

"Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade." (HC 422.908/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.12.2017).

Portanto, a condenação do réu é medida que se impõe.

Passo à fixação da pena.

Na primeira fase, nos termos do artigo 42 de referida lei, pela quantidade das substâncias apreendidas, à pena base de 05 anos de reclusão e 500 dias multa, nos termos do artigo 43 da Lei nº 11.343/06, no valor unitário de 01 salário mínimo, dada a situação financeira do réu (morador de rua, como declarado a fls. 08), acrescimento 1/6, perfazendo 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa, pena que torno definitiva ante a ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes e causas de diminuição e aumento de pena, a referente à causa de diminuição de pena pretendida pela Defesa, porque não preenchido um dos requisitos do artigo 33, § 4º, do CPP (não se dedique às atividades criminosas), diante do que dito pelos policiais em seus depoimentos em Juízo, de que o réu disse-lhes que traficava com habitualidade no local dos fatos, o que não ilidido pelo réu com prova em contrário.

Posto isso, CONDENO FRANCISCO CORDEIRO MACIEL à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06. Pela personalidade do réu diante da habitualidade do tráfico, acima mencionada, o regime inicial do cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado (artigo 33, § 3º, do Código Penal).

Não preenchidos os requisitos do artigo 44, I e II (personalidade do réu), do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A despeito da primariedade e dos bons antecedentes do réu (fls. 37/40), nos termos da Súmula 9 do STJ, ele não poderá apelar em liberdade, porque permaneceu preso durante a instrução processual, não sendo lógico que, depois de condenado, fosse colocado em liberdade, adotados os seguintes julgados:

9ª Câmara de Direito Criminal do TJSP na apelação 0000049-35.2015.8.26.0610; Relator Farto Salles, j. 09.02.2017, o referido relator mencionando, no mesmo sentido, o entendimento da 2ª Turma do STF no HC 100.595/SP, Relatora Minª. Ellen Gracie, DJe-045 de 10.03.11) e sobre a impossibilidade de apelar em liberdade, outros julgados do mesmo STF (1ª Turma., HC 103.945/SP, Relator. Min. Dias Toffoli, DJe-107 de 06.06.11e HC 97.883/MG, Relatora Minª. Cármen Lúcia, DJe-152 de 14.08.09, in Lex STF, 368/481).

13ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, HC 2008343-58.2017.8.26.0000, Relator Cardoso Perpétuo, j. 09.03.2017:

"Aquele se acha preso, já sentenciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, delitos de natureza grave, que exigem rigor na apuração e que necessitam da segregação provisória do agente, de acordo com a jurisprudência dominante, mais consentânea com a realidade de nossos dias, marcados pela crescente escalada da criminalidade violenta, sabidamente fomentada pelas condutas imputadas ao paciente, impendendo que se trate com maior rigor aqueles envolvidos em tais delitos. A custódia preventiva é necessária e imprescindível, ainda que o agente acusado de tal prática delituosa seja primário, tenha residência fixa e ocupação lícita, segundo reiterados julgados de nossos tribunais (RJTDACRIMSP 36/448, 2/198, etc.). A prisão do paciente, agora, decorre de título judicial, ainda que sujeito a reexame na instância superior. Mas a manutenção da custódia cautelar foi decretada com a devida motivação, repita-se, e não há

infringência à presunção de inocência.

14ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, HC 2155673-54.2020.8.26.0000; Relator Miguel Marques e Silva, j. 25.08.2020:

" Com efeito, como é cediço, àquele que se encontra preso não é deferido o direito de apelar em liberdade, mesmo se primário e com bons antecedentes, não tendo sido demonstrada alteração fática ou jurídica que enseje a concessão do pleito. Nesse sentido: "A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema" (HC 456.472/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 31/10/2018).

Portanto, recomende-se o réu na prisão onde está.

Condeno o réu ao pagamento das custas, na forma do artigo 4º, § 9º, da Lei 11.608/03, observando-se, contudo, sua representação pela Defensoria Pública.

Nos termos o artigo 63 da Lei nº 11.343/06, declaro a perda do montante apreendido em favor do FUNAD.

Com o trânsito em julgado desta sentença: 1. Expeça-se mandado de prisão ao réu; 2. Expeça-se guia de execução das penas; 3. Oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal; 4. Oficie-se ao IIRGD.

P.R.I.

Ferraz de Vasconcelos, 23 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA